

1500721-50.2021.8.26.0515

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Rosana

Foro: Foro de Rosana

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rosana

Foro de Rosana

Vara Única

Rua Curimbatá, 788/802 QD 12 - D. Primavera, Primavera-SP - cep 19274-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500721-50.2021.8.26.0515 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500721-50.2021.8.26.0515

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2192956/2021 - 01º D.P. ROSANA, 13625002 - 01º D.P. ROSANA, 2192956 - 01º D.P. ROSANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO MARTINS DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de que, em datas incertas, mas no período compreendido entre os meses de janeiro de 2020 e março de 2021, RICARDO MARTINS DOS SANTOS e JADE RUTYELEN CABRAL PIORRENE vendiam, ofereciam à venda e transportavam droga, consistente em maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 01 de outubro de 2021 (fls. 307/310).

A resposta à acusação da acusada Jade foi ofertada as fls. 458/459, e a do réu Ricardo à fls. 474/485.

Ratificado o recebimento da denúncia em 30 de março de 2022 (fls. 537/541).

Audiência de instrução, debates e julgamento a fls. 608/610, onde foram ouvidas testemunhas, bem como interrogados os réus.

Por ocasião dos memoriais finais, em audiência, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar os réus nos exatos termos da denúncia (fls. 612/629).

Por sua vez, a Defesa da ré Jade, em alegações finais, requereu a absolvição da acusada (fls. 656/659).

Por fim, a Defesa do réu Ricardo pugnou pela absolvição do acusado, desclassificação do delito, fez considerações a respeito da pena e do apelo em liberdade (fls. 663/669).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fundamentação

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito a ação é procedente em parte.

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, dos laudos periciais dos aparelhos telefônicos de propriedade dos acusados, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu Ricardo. Contudo, entendo que não há elementos para imputá-la à Jade.

Tem-se que os policiais, munidos de informações de que os acusados estariam praticando o tráfico de drogas, requisitaram ao juízo desta comarca a expedição de mandados de busca e apreensão nas residências dos réus.

Ao executarem as diligências, lograram encontrar aparelhos celulares. A degravação de tais aparelhos aponta, com clareza e segurança, a prática de atos de mercancia de drogas por parte do acusado Ricardo.

Não bastasse a extensa investigação policial, foram também ouvidas testemunhas que confirmaram a prática de tráfico.

A testemunha Ramon, delegado de polícia civil, contou que no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, apreenderam munição e um celular de posse do réu Ricardo. Da extração dos dados do aparelho, diversos elementos provaram que o réu praticava o tráfico de drogas nesse município. Os acusados teriam confessado a prática do tráfico. Esclarece que Jade e Ricardo vendiam drogas separadamente, sem associação, inclusive um comprando do outro eventualmente. Foi apurado que já traficavam há um bom tempo. Não se recorda se foi realizada busca e apreensão na casa de Jade, mas conta que o celular desta foi apreendido. Conta que investigava Ricardo há, ao menos, maio de 2020.

A testemunha Igor conta que já comprou droga de Ricardo diversas vezes, confirmando seu depoimento em sede de inquérito policial. Após, em repergunta pela defesa, diz que não leu o que foi escrito na delegacia. Que é usuário de drogas. Após repergunta pela Magistrada, afirma que não comprou droga de Ricardo. Após, conta que "comprou um dez", somente uma vez. Que comprou dez reais em maconha e usaram juntos.

O réu Ricardo afirma que está sendo acusado por um "entra e sai" que havia em sua casa. Alega ser usuário de drogas, e não traficante. Afirma que os telefones apreendidos não eram seus. Não sabe de quem era o telefone. Que diversos clientes entram em sua barbearia todos os dias, podendo ser de alguém o telefone. Conta que desconhece as conversas que estão nos autos. Conhece Igor, sendo que fumavam maconha junto, mas que nunca vendeu para Igor. Afirma não conhecer Jean. Conhece Joãozinho, que cortava cabelo consigo. Não conhece Lucas Ruiz nem Marcelo. Conhece Dayana, com quem fumava maconha junto. Não conhece Juliano. Conhece Jade, que já foi em seu salão fazer sobancelha. Já fumaram maconha juntos, mas nunca comprou dela e nem ela de si. Não tem inimizade com o Delegado ou os policiais em primavera. Afirma que o "entra e sai" de sua casa causou as denúncias, e que queriam lhe incriminar porque teria vindo de São Paulo. Que "pagar um 10" seria

comprar uma maconha para fumarem juntos. Pagava 5 ou 10 reais em cada porção de maconha, comprando-as em Primavera. Que no dia da busca e apreensão, havia diversas pessoas em sua barbearia.

A acusada Jade nega praticar o tráfico, afirmando que era apenas usuária de drogas. Usava cocaína, maconha e lança perfumes. Nessa época, não chegou a vender drogas, sequer para sustentar seu uso. Nunca comprou drogas de Ricardo, conhecendo apenas a namorada deste. Já usou drogas com muitas pessoas, mas não recorda se as usou com Ricardo. Não sabe dizer por que está sendo acusada. Conta que Juliano é seu tio, e também é usuário de drogas. Não sabe se seu tio levava droga a Ricardo. Não conhece Dayane ou Igor. Não sabe se Ricardo é traficante.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu Ricardo. Em que pese as alegações de insuficiência probatória e de que é apenas usuário, não logrou sua defesa produzir provas nesse sentido. Pelo contrário: as evidências constantes dos autos autorizam concluir que o réu, ainda que fosse usuário, como declina, de fato realizava a traficância.

O celular apreendido e periciado à fls. 36/60, pertencente ao réu Ricardo, demonstra que esse, desde o ano de 2020, já tinha ligações com o tráfico. Neste primeiro aparelho, já se veem conversas indiciárias da prática do delito, conforme evidenciado pelo relatório policial. Mormente, vê-se que Ricardo negociara com pessoa chamada Joãozinho uma venda de R\$ 200,00 em drogas.

Também, há a negociação de Ricardo com Lucas Ruiz, onde este oferece cocaína e maconha à este. Ainda, há negociação com Marcelo, onde Ricardo se oferece para ir ao local onde estaria Marcelo entregar as drogas. Desta feita, as conversas neste aparelho celular demonstram que o réu realizava a traficância, oferecendo e vendendo drogas a usuários do local.

A situação resta ainda mais comprovada quando se analisa o conteúdo dos celulares apreendidos na residência do acusado em 21 de setembro de 2021, como à fls. 236/255 e 389/431. Tais aparelhos contêm diversas conversas que comprovam que o acusado Ricardo fazia a mercancia de drogas.

O aparelho contém diversas conversas em que Ricardo negocia maconha, apontando valores e quantidades que tem para vender, chegando a dizer, inclusive, que levaria a droga ao possível comprador.

Neste ponto, entendo que o conteúdo probatório supramencionado é suficiente para a comprovação do delito de tráfico de drogas em relação à Ricardo. Em que pese não tenham sido apreendidas drogas com este, resta evidenciado, pelas gravações e pelo depoimento de Igor, que Ricardo de fato comercializava substâncias entorpecentes. Com respeito ao entendimento da Defesa de Ricardo, entendo que não há insuficiência probatória.

Embora o réu negue a propriedade dos celulares apreendidos consigo em setembro de 2021, fato é que o foram em sua residência. Desta feita, a alegação de que possivelmente pertenceriam a usuários que iam e vinham de sua barbearia carece de quaisquer evidências, vez que não produziu nada a defesa nesse sentido. Aliás, milita em sentido contrário o fato do e-mail de Ricardo estar vinculado ao aparelho, conforme fls. 391.

A alegação de Ricardo de que é apenas usuário também não encontra qualquer respaldo nos autos.

Desta feita, não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Os elementos probatórios que constam nos autos demonstram com segurança que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, recente acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Circunstâncias da apreensão, somadas às condições pessoais do jovem e à quantidade de drogas apreendidas que apontam para o tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação mantida.

Recurso Improvido.

(TJ-SP - AC: 15000431420208260598 SP 1500043-14.2020.8.26.0598, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 20/07/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 20/07/2020)

Ainda, outras decisões:

TRÁFICO DE DROGAS - Desclassificação - Impossibilidade - Denúncias de tráfico de drogas - Local conhecido como ponto de tráfico de drogas - Validade dos depoimentos policiais - Credibilidade conferida pelo Estado - Penas bem dosadas - Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 30017040320138260079 SP 3001704-03.2013.8.26.0079, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 19/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos, pela prova jurisdicionalizada, a conduta do agente de "ter em depósito" porções de drogas destinadas à disseminação ilegal, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, a condição de consumidor, invocada para descaracterização do crime de tráfico de drogas, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, podendo conviver na mesma pessoa as duas circunstâncias: a de traficante e a de dependente químico. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APR: 02284411920158090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/02/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2465 de 13/03/2018)

Assim, reputo que autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, em relação ao réu Ricardo.

Em relação à Jade, julgo o conteúdo probatório fraco. Há apenas referências de passagem, no celular de Ricardo, à compra e venda de drogas em relação à Jade. Todavia, tais conversas, diferente das que envolvem Ricardo, são em número reduzido e esporádicas. O laudo pericial de seu aparelho celular, à fls. 436/441, não traz nenhuma evidência nesse sentido.

Dessa forma, entendo de rigor a absolvição da acusada, frente à insuficiência de provas para justificar sua condenação.

Por fim, conclui-se que o réu Ricardo praticou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e as penas, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Dosimetria - Réu Ricardo

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

Considerando que o acusado possui Maus antecedentes (fls. 570), entendo que a pena-base do réu deve ser exasperada, sendo fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (fls. 571 - autos 0002663-70.2016.8.26.0127), deve a pena-base ser aumentada em 1/6, fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Entendo que o réu não faz jus à redução do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, vez que é portador de Maus antecedentes e reincidente.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

À míngua de mais informações a respeito da condição econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e

eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Em relação ao acusado Ricardo, considerando, pois, a quantidade de pena aplicada e que o acusado é reincidente e possui maus antecedentes, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos, bem como que o réu é reincidente. Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena e da reincidência, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, fuge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR RICARDO MARTINS DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário-mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

ABSOLVO a ré JADE RUTYELEN CABRAL PIORRENE do delito que lhe é imputado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, vez que não há provas suficientes para a condenação.

O réu Ricardo terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva.

Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso.

Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante

a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E do Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Intimem-se os réus, por meio de mandado, devendo eles serem indagados sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso.

Condeno o réu Ricardo ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenados, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Primavera, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA